

Identyfikacja Klienta (Akceptanta) oraz ustalenie jego Beneficjenta Rzeczywistego

Zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 94 („eService”) jest zobowiązany do dokonania identyfikacji Klienta (Akceptanta) i jego Beneficjenta Rzeczywistego. Wypełnienie niniejszego formularza jest elementem realizacji zobowiązań ustawowych wynikających z ww. aktu prawnego.

Nazwa podmiotu:

NIP:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

I. Dane osób reprezentujących Akceptanta:

Forma prawna:	☐ Osoba fizyczna / osoby fizyczne				☐ Jednostka org. nieposiadająca os. Prawnej				☐ Osoba prawna						
1	Imię i nazwisko:				Imię i nazwisko:										
	Stanowisko:				Stanowisko:										
	☐ PESEL:				☐ Data urodzenia:				☐ PESEL:						
	Państwo urodzenia:				☐ Data urodzenia:				☐ Data urodzenia:						
	Dokument tożsamości:				Państwo urodzenia:				Obywatelstwo*:						
	Seria i Nr. dok. tożsamości:				Dokument tożsamości*:				Obywatelstwo*:						
	Data wydania dok. tożsamości:				Data ważności dok. tożsamości:				Seria i nr dok. tożsamości*:						
Obywatelstwo:								Data wydania dok. tożsamości*:				Data ważności dok. tożsamości*:			
2	Imię i nazwisko:				Imię i nazwisko:										
	Stanowisko:				Stanowisko:										
	☐ PESEL:				☐ Data urodzenia:				☐ PESEL:						
	Państwo urodzenia:				☐ Data urodzenia:				☐ Data urodzenia:						
	Dokument tożsamości:				Państwo urodzenia:				Obywatelstwo*:						
	Seria i nr dok. tożsamości:				Dokument tożsamości*:				Obywatelstwo*:						
	Data wydania dok. tożsamości:				Data ważności dok. tożsamości:				Seria i nr dok. tożsamości*:						
Obywatelstwo:								Data wydania dok. tożsamości*:				Data ważności dok. tożsamości*:			
3	Imię i nazwisko:				Imię i nazwisko:										
	Stanowisko:				Stanowisko:										
	☐ PESEL:				☐ Data urodzenia:				☐ PESEL:						
	Państwo urodzenia:				☐ Data urodzenia:				☐ Data urodzenia:						
	Dokument tożsamości:				Państwo urodzenia:				Obywatelstwo*:						
	Seria i nr dok. tożsamości:				Dokument tożsamości*:				Obywatelstwo*:						
	Data wydania dok. tożsamości:				Data ważności dok. tożsamości:				Seria i nr dok. tożsamości*:						
Obywatelstwo:								Data wydania dok. tożsamości*:				Data ważności dok. tożsamości*:			
4	Imię i nazwisko:				Imię i nazwisko:										
	Stanowisko:				Stanowisko:										
	☐ PESEL:				☐ Data urodzenia:				☐ PESEL:						
	Państwo urodzenia:				☐ Data urodzenia:				☐ Data urodzenia:						
	Dokument tożsamości:				Państwo urodzenia:				Obywatelstwo*:						
	Seria i nr dok. tożsamości:				Dokument tożsamości*:				Obywatelstwo*:						
	Data wydania dok. tożsamości:				Data ważności dok. tożsamości:				Seria i nr dok. tożsamości*:						
Obywatelstwo:								Data wydania dok. tożsamości*:				Data ważności dok. tożsamości*:			

* Dane wymagane w przypadku, gdy Reprezentantem Akceptanta jest Pełnomocnik

II. Dane Beneficjenta Rzeczywistego Akceptanta:

Beneficjent Rzeczywisty 1	
Imię i nazwisko: Obywatelstwo: 	Rodzaj relacji względem Akceptanta: ☐ Jest właścicielem Akceptanta ☐ Sprawuje kontrolę nad Akceptantem ☐ Posiada ponad 25% udziałów lub akcji lub praw do głosu na zgromadzeniu wspólników Akceptanta (Posiada: % udziałów/akcji/praw do głosu)
Beneficjent Rzeczywisty 2	
Imię i nazwisko: Obywatelstwo: 	Rodzaj relacji względem Akceptanta: ☐ Jest właścicielem Akceptanta ☐ Sprawuje kontrolę nad Akceptantem ☐ Posiada ponad 25% udziałów lub akcji lub praw do głosu na zgromadzeniu wspólników Akceptanta (Posiada: % udziałów/akcji/praw do głosu)

Beneficjent Rzeczywisty 3	
Imię i nazwisko:	Rodzaj relacji względem Akceptanta: ☐ Jest właścicielem Akceptanta ☐ Sprawuje kontrolę nad Akceptantem ☐ Posiada ponad 25% udziałów lub akcji lub praw do głosu na zgromadzeniu wspólników Akceptanta (Posiada: % udziałów/akcji/praw do głosu)
Obywatelstwo:	
Beneficjent Rzeczywisty 4	
Imię i nazwisko:	Rodzaj relacji względem Akceptanta: ☐ Jest właścicielem Akceptanta ☐ Sprawuje kontrolę nad Akceptantem ☐ Posiada ponad 25% udziałów lub akcji lub praw do głosu na zgromadzeniu wspólników Akceptanta (Posiada: % udziałów/akcji/praw do głosu)
Obywatelstwo:	

Miejscowość Data:

III. Oświadczenie – eksponowane stanowisko polityczne

Niniejszym oświadczam, że:

- ☐ wśród osób reprezentujących lub beneficjentów rzeczywistych występują osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne* lub członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** lub osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne***
- ☐ żadna z osób reprezentujących i beneficjentów rzeczywistych nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne* ani członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** ani osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne***

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Niniejszym oświadczam, że podane w niniejszym formularzu informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

Administratorem podanych danych osobowych jest eService. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych przez eService oraz o przysługujących prawach dostępne są w Polityce Prywatności eService dostępnej na stronie internetowej eservice.pl w zakładce Polityka Prywatności.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w odniesieniu do informacji podanych w niniejszym formularzu zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie eService.

Miejscowość, data

Podpis Akceptanta zgodnie z reprezentacją/pełnomocnictwem

Podpis Akceptanta zgodnie z reprezentacją/pełnomocnictwem

Podpis Akceptanta zgodnie z reprezentacją/pełnomocnictwem

Podpis Akceptanta zgodnie z reprezentacją/pełnomocnictwem

Adnotacje pracownika Sił Sprzedaży Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o. o.

A. Weryfikacji osób reprezentujących Akceptanta dokonano osobiście na podstawie:

☐ Wyciągu z KRS	☐ Dokumentu/ów tożsamości
Informacje uzupełniające:	
ID Sprzedawcy eService lub Doradcy Bankowego	
Podpis Sprzedawcy eService lub Doradcy Bankowego	

B. Weryfikacji poprawności identyfikacji Beneficjentów Rzeczywistych dokonano na podstawie:

☐ Wyciągu/ów z KRS (w informacjach uzupełniających podać numery KRS, które posłużyły do ustalenia Beneficjenta Rzeczywistego)
☐ Dowodu notowania na giełdzie (kopię załączyć lub w informacjach uzupełniających podać nazwę giełdy i kod ISIN)
☐ Umowy / aktu założycielskiego spółki ^
☐ Odpisu/ów z księgi udziałów / księgi akcyjnej ^
☐ Schematu/struktury własności ^
☐ Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)†, https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/
Informacje uzupełniające:
ID Sprzedawcy eService lub Doradcy Bankowego
Podpis Sprzedawcy eService lub Doradcy Bankowego

^ Kopie załączyć, jeśli nie można ustalić Beneficjenta Rzeczywistego w oparciu o wyciągi KRS

† Załączyć wyciąg z bazy (pdf)

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jako:

* osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- szeferów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
- członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
- członków organów zarządzających partii politycznych,
- członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
- członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
- ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

- h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnich i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;
- ** członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się:
 - a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
 - b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
 - c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
- *** osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się:
 - a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 - b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jako: beneficjenta rzeczywistego – rozumie się przez to każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:

- a) w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:
 - osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 - osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji, lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.4) lub
 - osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwsze–czwarte oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- b) w przypadku trustu:
- założyciela,
 - powiernika,
 - nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
 - beneficjenta lub – w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone – grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,
 - inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
 - inną osobę fizyczną o uprawnieniach lub obowiązkach równoważnych do określonych w tiret pierwsze–piąte,
- c) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym;